

1500647-03.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2073328/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 23650387 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2073328 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINCON FERNANDO MOMESSO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500647-03.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2073328/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 23650387 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2073328 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINCON FERNANDO MOMESSO

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 22/06/2022, 15:00h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Antonio Benedito Morello, comigo Oficial Maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual do Dr. Mário José Corrêa de Paula, Promotor de Justiça, bem como do réu LINCON FERNANDO MOMESSO (este através da estação virtual da administração da unidade prisional em que se encontra custodiado), e do Dr. Lucas Corrêa Abrantes Pinheiro, Defensor Público que patrocina a defesa do(s) acusado(s). Inicialmente, foi realizado o contato prévio reservado do Dr. Defensor Público com o(s) acusado(s), sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do Defensor e réu(s) na sala virtual.

Terminada a referida reunião virtual do(s) réu(s) e o Dr. Defensor Público , por este último foi dito que o(s) réu(s) concordava(m) com a realização do ato. Prosseguindo com os trabalhos, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby na audiência virtual e inquiridas, as testemunhas de acusação (comuns) Osmar José Simão e Adriano Donizetti Oliveira David, compromissadas sob palavra de honra e a promessa de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, sob as penas da lei, cada qual desconectada da audiência virtual logo após os seus respectivos depoimentos. Ao final foi o réu interrogado e o que foi feito com a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pelas partes foi dito que não tinham requerimento ou diligências . Então, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução e determinada a realização dos debates orais, também através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que passava a proferir a seguinte sentença: VISTOS. LINCON FERNANDO MOMESSO, RG 55490906, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 , porque no dia 16 de março de 2022, por volta de 12:10 horas, na rua Julião José dos Santos, neste Município, o denunciado tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 62 (trinta e três) invólucros contendo cocaína, 05 invólucros contendo cocaína na forma de pedras de crack, e 10 invólucros de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado no procedimento investigatório, na data hora e local dos fatos, policiais militares avistaram o denunciado junto a linha férrea, local de intenso tráfico de drogas. Ao se aproximarem, o denunciado arremessou parte da droga que portava, porém os militares lograram ainda com o denunciado as 10 embalagens contendo maconha e invólucros com cocaína. Recuperado o objeto arremessado por Lincon, encontraram mais invólucros com cocaína e cinco pedras de crack, além do valor de R\$ 105,00 em dinheiro. O denunciado confirmou aos policiais que estava no local traficando. Os laudos periciais de fls. 58/65 atestam a materialidade do delito. O réu foi preso em flagrante sendo a prisão do mesmo convertida em prisão preventiva (fls. 46 ). Expedida a notificação (fls. 75), o réu, através da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar (fls. 79/84). A denúncia foi recebida (fls. 90) e o réu foi citado (fls. 98). Nesta audiência, inquiridas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado. Nos debates o Dr. Promotor opinou pela condenação, nos termos da denúncia, enquanto que a Defesa requereu a absolvição por falta de provas. É o relatório. DECIDO. Os autos mostram que policiais militares, em patrulhamento pela cidade, avistaram o réu na linha férrea, em local já conhecido como ponto de venda de drogas. Quando ele percebeu a aproximação dos policiais, arremessou algo que tinha nas mãos, sofrendo a abordagem. Com ele foram encontradas algumas porções de droga e arrecadado o volume que ele havia dispensado, nele tinham outras porções de entorpecentes. As drogas apreendidas, cocaína, crack e maconha, que estão fotografadas a fls. 31, foram submetidas aos respectivos exames de constatação (fls. 32/33) e aos toxicológicos definitivos (fls. 58/63), com resultado positivo para os entorpecentes mencionados. Provada está a materialidade. Sobre a autoria, o réu, no auto de prisão em flagrante, admitiu que realmente se encontrava no local traficando porque passava por dificuldades financeiras (fls. 4). Em juízo negou a realização do comércio de droga sustentando que tinha apenas algumas porções, que adquiriu para o seu uso e que foi outro rapaz, que lhe vendeu o entorpecente, quem dispensou a sacola e fugiu. A versão judicial do réu não pode ser aceita, porque completamente isolada. Já a confissão prestada no inquérito vem referendada na prova oral colhida nesta audiência, quando os policiais ouvidos informaram que só estava o réu no local e que foi ele que dispensou a sacola. E nesta, como o também em poder dele, foram encontrados entorpecentes variados. O fato de um dos policiais não ter inicialmente se lembrado totalmente dos fatos, não compromete a prova acusatória, porque na sequência e quando viu o réu no vídeo, confirmou a ocorrência. Não vejo incoerência ou insuficiência de provas no presente caso, impondo-se a condenação do réu, porque o mesmo se encontrava em local bastante conhecido como ponto de tráfico e ali exercendo este comércio ilícito que, para

caracterizar o delito, não é necessário que o agente seja promovendo qualquer venda. O réu não é primário porque já conta com condenação por porte de arma (fls. 110/111). A reincidência impossibilita a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para impor pena ao réu. Observando todos os elementos que formam os artigos 59 e 60 do Código Penal, a despeito dos maus antecedentes por registrar condenação por porte de arma, fato que será considerado na segunda fase, delibero estabelecer a pena-base no respectivo mínimo, ou seja, a restritiva de liberdade em cinco anos de reclusão e a pecuniária de 500 dias-multa, no valor unitário de um trinta avos do salário mínimo vigente na data do crime. Na segunda fase, mesmo presente a agravante da reincidência (fls. 110/111 – processo 1500192-08-2021)), em seu favor do réu existe a atenuante da idade inferir a 21 anos, impondo-se a compensação das circunstâncias conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 201.627/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01.007.2011; HC 115.986/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24/05/2010; HC 229.489/RJ, DJe de 11.04.2012), tornando definitiva a pena antes estabelecida. Condeno, pois, LINCON FERNANDO MOMESSO às penas de cinco (5) anos de reclusão e de 500 dias-multa, no valor mínimo, por ter transgredido o artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Sendo reincidente, deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, único possível e necessário à reprovação e prevenção do crime cometido, pois o réu não se emendou e continua delinquindo apesar da punição já recebida. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, não podendo recorrer em liberdade, pois se aguardou preso o julgamento, com maior razão assim deve continuar agora que está condenado, permanecendo ainda os fundamentos da prisão cautelar, acrescido no momento com a possibilidade de fuga para frustrar o cumprimento da pena imposta. Nesse sentido a jurisprudência: “Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF – HC nº 89.824/MS – Rel. Min. Ayres Brito – DJe. 28-08-2008). Também: STJ-RHC nº 111.421/RJ, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10-10-2019; RHC nº 119.468/MG, Relator Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. 17-10-2019, DJe 25-10-2019; RHC nº 34.998/RJ, Relator Min. Jorge Mussi –Dje 20-03-2013). Decreto a perda do dinheiro apreendido e depositado judicialmente, por representar resultado do tráfico, devendo ser recolhido em favor da FUNAD. Deixo de impor a obrigação de pagar a taxa judiciária por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Dá-se a presente sentença por publicada nesta solenidade, saindo intimados os interessados presentes. Após a publicação da r. sentença, pelo réu foi dito que DESEJAVA RECORRER DA R. SENTENÇA à Instância Superior, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da lei. NADA MAIS . Todas as ocorrências, declarações, depoimentos, interrogatório(s) e manifestações dos debates foram captados e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações ficam disponibilizadas no sistema SAJ através do presente termo de audiência, tudo em conformidade com o Comunicado Conjunto 1350/2020. Para constar, lavrei este termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi

MM. Juiz(assinatura digital):